

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
1473/2542

นาย เจือ สาย สิทธิ
นางสาว สม จิต ร สาย สิทธิ กับพวก

โจทก์

จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 213, มาตรา 1336

ป.วิ.พ. มาตรา 55, มาตรา 172

โจทก์กับ พ. ตกลงกันว่า หากคนใดคนหนึ่งถึงแก่กรรมต้องให้ทายาทให้ความยินยอมในการถอนเงินฝากในธนาคาร ตามบัญชีเงินฝากที่พิพาทตั้งนั้นเมื่อ พ. เจ้ามรดกถึงแก่ความตาย และจำเลยซึ่งเป็นทายาทของ พ. ได้เข้าเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในเงินบัญชีเงินฝากในธนาคารคนละครึ่งกับโจทก์แทน พ. จำเลยจึงต้องรับไปทั้งสิทธิและหน้าที่ของพ. ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1600 จำเลยยอมมีหน้าที่ ต้องให้ความยินยอมในการที่โจทก์ขอถอนเงินเฉพาะส่วนของโจทก์ จากบัญชีดังกล่าว การที่จำเลยไม่ให้ความยินยอมในการที่โจทก์ จะถอนเงินส่วนของโจทก์ ย่อมเป็นการโต้แย้งสิทธิโจทก์ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 55 โจทก์จึงมีอำนาจฟ้องและหากจำเลยไม่ยินยอม ศาลก็มีอำนาจสั่งให้ถือเอาคำพิพากษาของศาลแสดงต่อธนาคารแทนการให้ความยินยอมของจำเลยได้

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในเงินในบัญชีเงินฝากประเภทประจำ 3 เดือน ของธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สาขากาญจนบุรี หมายเลขบัญชี

3272178892 จำนวนเงิน ณ วันที่ 31 มกราคม 2537 จำนวน 600,000 บาท ซึ่งมีชื่อโจทก์กับนางเพียน สายสิทธิ์ เป็นเจ้าของคนละกึ่งหนึ่งเท่า ๆ กันการฝากเงินดังกล่าวโจทก์กับนางเพียน คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวมีสิทธิเบิกถอนเงินดังกล่าวจากธนาคารได้ และหากคนใดคนหนึ่งถึงแก่กรรมต้องให้ทายาทให้ความยินยอมจึงจะเบิกได้ขอศาลมีคำสั่งแบ่งเงินในธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สาขากาญจนบุรีตามฟ้องเป็นของโจทก์กึ่งหนึ่งหรือให้จำเลยทั้งสี่ให้ความยินยอมการเบิกเงินในส่วน
ของโจทก์ หากจำเลยทั้งสี่ไม่ยินยอมให้ถือเอาคำพิพากษาของศาลแทนการแสดง
เจตนาของจำเลยทั้งสี่

ศาลชั้นต้นสั่งไม่รับฟ้อง จำหน่ายคดีออกจากสารบบความ

โจทก์อุทธรณ์เฉพาะปัญหาข้อกฎหมายโดยตรงต่อศาลฎีกาโดยได้รับอนุญาต
จากศาลชั้นต้น ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 223 ทวิ

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "เมื่อนางเพียนจ้มนรคถึงแก่ความตายจำเลยทั้งสี่ซึ่งเป็น
ทายาทของนางเพียนยอมเข้าเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในเงินบัญชีเลขที่ 3272178892
คนละครึ่งกับโจทก์แทนนางเพียน และเนื่องจากโจทก์กับนางเพียนตกลงกันว่าหาก
คนใดคนหนึ่งถึงแก่กรรมต้องให้ทายาทให้ความยินยอมจำเลยทั้งสี่ซึ่งเป็นทายาทต้อง
รับไปทั้งสิทธิและหน้าที่ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1600 ฉะนั้น
จำเลยทั้งสี่จึงมีหน้าที่ต้องให้ความยินยอมในการที่โจทก์ขอถอนเงินส่วนของโจทก์
จากบัญชีดังกล่าว คดีนี้โจทก์บรรยายฟ้องยืนยันว่าจำเลยทั้งสี่ไม่ให้ความยินยอมใน
การที่โจทก์จะถอนเงินส่วนของโจทก์ จึงเป็นการกล่าวอ้างว่าจำเลยทั้งสี่ได้แย้งสิทธิ
โจทก์ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 55 และหากจำเลยทั้งสี่ไม่
ยินยอม ศาลก็มีอำนาจสั่งให้ถือเอาคำพิพากษาของศาลแสดงต่อธนาคารแทนการให้
ความยินยอมของจำเลยทั้งสี่ได้"

พินากขาให้ยกคำสั่งศาลชั้นต้นให้รับคำฟ้องของโจทก์ไว้พิจารณาพินากขาต่อไป

(สถิตย์ ไพเราะ-ม.ล.เฉลิมชัย เกษมสันต์-ศุภชัย ภู่งาม)

<u>แหล่งที่มา</u>	เนติบัณฑิตยสภา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>